

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1361/2536	พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายวรยุทธ เกตุปัญญา	โจทก์
	นายทัศนชัย กุศลวิศิษฐ์กุล กับพวก	จำเลย
	นายวรยุทธ เกตุปัญญา โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีโจทก์ต้องห้ามฎีกาทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับจำเลยทั้งสอง แต่รอการลงโทษไว้ ไม่ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ฎีกาของโจทก์ร่วมจึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 และการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ฐานพยายามฆ่าก็ได้เป็นการพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียทั้งหมด คงพิพากษาเปลี่ยนความผิดฐานพยายามฆ่ามาลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายด้วย กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 ซึ่งโจทก์ร่วมมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาปัญหาข้อกฎหมายของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 371, 91 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา นายวรยุทธ เกตุปัญญา ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 1 ปี ปรับ 3,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืน มีทะเบียนของผู้อื่นจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท ฐานพาอาวุธปืน มีทะเบียนของผู้อื่นตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน อันเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาท รวมลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 2 ปี ปรับ 6,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในข้อหาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติอาวุธปืน และทางนำสืบของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง และลดโทษจำเลยที่ 2 จำนวน 1 ใน 3 ตามมาตรา 78 คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 1 ปี ปรับ 3,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 8 เดือน ปรับ 2,000 บาท จำเลยทั้งสองไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและจำเลยที่ 1 ยังเป็น นักเรียนอยู่ เห็นสมควรให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี จึงให้ รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 119)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานพยายามฆ่า จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของโจทก์ร่วม

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานพยายามฆ่า จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของโจทก์ร่วม

(มงคล สระภู่น-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ